

1500597-94.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... da apreensão.

Na fase policial, o réu negou o tráfico, dizendo vítima de uma armação; em juízo, sob o crivo do contraditório, voltou a negar o tráfico, tecendo suas considerações; que o policial militar Thiago é seu vizinho e falou para ele que a droga não era dele e que tudo aquilo era uma armação.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500597-94.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500597-94.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2109770/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17483493 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 3612/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2109770 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 3612/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 3612/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI VIEIRA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500597-94.2021

Vistos.

DAVI VIEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 11 horas, na rua Dr. Temístocles Brandão Cavalcanti, 279, em Araçatuba, tinha em depósito, para traficar, 28,32 g de cocaína, dividida em 30 micro tubos de cocaína,

prontos para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 500,00 em notas diversas.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Os cultos Defensores requereram a improcedência da ação por falta de provas; como defesa indireta, alegaram cerceamento de defesa, aduzindo que o réu é vítima de uma perseguição do Estado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

"Ab initio", a defesa indireta arguida pelo réu se confunde com o mérito, pois coloca em dúvida a atuação policial, matéria que será analisada a partir de agora. A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Rafael Lyudi Mizugai e Marcelo Alberto dos Santos, de forma uníssona, incriminaram o réu; após receberem informes de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no lava-jato no endereço apontado na denúncia, por um indivíduo de nome "davi", de pele branca, tatuagens nos braços, pernas e cabelos castanho; no local abordaram o réu Davi, nada encontrando em seu poder; todavia, no imóvel localizaram numa vegetação próxima ao muro de entrada, uma sacola plástica contendo 30 micro tubos de cocaína, prontos para a mercancia; na casa do réu, após a entrada ter sido franquiada pelos pais do réu, encontraram no seu quarto, dentro do guarda-roupa, R\$ 500,00 em notas diversas.

A testemunha de defesa Fabrício Rocha Silva informou que já usou os serviços de lava-jato no réu, tecendo boas considerações a respeito dele; a testemunha de defesa Claudemiro Manuel dos Santos informou que estava presente no momento em que os policiais chegaram no local; não viu o momento da apreensão das drogas; o espaço do lava-jato é bem grande, havendo um gramado de pasto, com grama baixa; que o réu ficou bem alterado na hora da apreensão.

Na fase policial, o réu negou o tráfico, dizendo vítima de uma armação; em juízo, sob o crivo do contraditório, voltou a negar o tráfico, tecendo suas considerações; que o policial militar Thiago é seu vizinho e falou para ele que a droga não era dele e que tudo aquilo era uma armação.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Sem embargo das fundamentadas defesas apresentadas pelos Cultos Defensores, nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos; não ocorreu cerceamento de defesa, pois todos os meios de provas permitidos em direito foram realizados; por sua vez, o réu não conseguiu provar, como lhe competia, que é vítima de perseguição do Estado.

Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.

Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j.

04/08/1998)"; "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão

penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)". Prosseguindo, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As teses defensivas, portanto, não merecem acolhida.

A princípio, não há que se falar em absolvição dos réus, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo primário e não havendo notícia de que faça parte de organização criminosa, aplico o disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, diminuindo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DAVI VIEIRA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão e determinação contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA